

Nr. 113 Vorlage des Staatssekretärs Pfundtner an Reichsminister Frick. 13. März 1935

R 18/5449, S. 34–44 Original

Beginn:

Beginn:

Vertraulich! Sofort!

Betrifft: Errichtung eines Reichsschatzministeriums (Vorschläge des Ministers Popitz).

Nachdem die Realunion aller übrigen preußischen Ministerien mit den gleichartigen Reichsministerien vollzogen ist¹, können die beiden Finanzministerien unmöglich noch länger eine Ausnahme bilden. Auch für sie muß auf allen Gebieten, auf denen dies möglich ist, die Realunion vollzogen werden, wenn die Reichsreform überhaupt vorwärts kommen soll. Dabei kann eine Schadloshaltung des derzeitigen Preußischen Finanzministers² ohne weiteres dadurch erfolgen, daß für ihn ein besonderes Reichsschatzministerium zurechtgemacht wird, bei dem die Dinge untergebracht werden, die zur Zeit mehr oder weniger heimatlos sind oder Fremdkörper in den bestehenden Reichsfachministerien darstellen. Die Gegenleistung dafür muß aber unter allen Umständen sein, daß im übrigen eine wirkliche Vereinigung der beiden Finanzministerien vorgenommen wird. Der Popitz'sche Entwurf mit seiner Begründung³ verkehrt dies jedoch in das ausgesprochene Gegenteil, indem er:

– 1.

das Preußische Finanzministerium als solches – abgesehen von Kleinigkeiten – völlig intakt läßt, also eine Vereinigung der beiden Finanzministerien grundsätzlich ablehnt und den Reichsfinanzminister lediglich auf kleinen Teilgebieten „auftragsweise“ mit der Wahrnehmung preußischer Haushaltsangelegenheiten betrauen will, wobei jedoch auch insoweit der Gesamthaushaltsplan in den Händen des *Preußischen* Finanzministers bleiben soll⁴;

¹ Zuletzt infolge Überleitung konkurrierender Zuständigkeiten des preuß. Landwirtschaftsministeriums und des preuß. Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit auf das RIM, RVM und RAM durch *Erlaß des [Preuß.] Ministerpräsidenten über die Änderung von Zuständigkeiten innerhalb des Staatsministeriums* vom 11. 3. 35 (PrGS S. 41); s. R 43/496, Bl. 136. Vgl. das neue Anschriftenverzeichnis der 1934/35 zusammengefaßten Reichs- und preuß. Ministerien, ebd. Bl. 258.

² Johannes Popitz.

³ Entwurf eines „Erlasses über Errichtung eines Reichsschatzministeriums und die Abgrenzung der Aufgaben des Reichsfinanzministeriums und des Preußischen Finanzministeriums“, von Popitz am 4. 3. 35 an Frick und v. Krosigk gesandt unter Bezugnahme auf eine Unterredung nach der Kabinettsitzung vom 26. 2. und unter Berufung auf das (nicht näher umrissene) Ergebnis seines FV vom 27. 2.; R 18/5449, S. 1–14. Popitz hatte bei Übersendung des Entwurfs die Bitte ausgesprochen, ihn als vertrauliche Chefsache zu behandeln und vorerst keine Referenten einzuschalten. Zur Motivierung und zum gedachten Aufgabenkreis des neuen Ministeriums s. dann auch Dok. Nr. 199.

⁴ Vgl. § 5 des Entwurfs: „Zur verstärkten Zusammenfassung von Verwaltungsgebieten, die im Reich und Preußen bereits gemeinschaftlich federführend bearbeitet werden, wird auf Vorschlag des Preußischen Ministerpräsidenten der Reichsminister der Finanzen mit der Wahrnehmung der Befugnisse des Preußischen Finanzministers betraut in den

– a)

allgemeinen Angelegenheiten der preußischen Beamten, Angestellten und Arbeiter einschließlich der Versorgungsangelegenheiten, soweit sie bisher im Preußischen Finanzministerium bearbeitet werden,

– b)

in den Haushaltsangelegenheiten, die sich beziehen auf das Preußische Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, das Preußische Landwirtschaftsministerium und die vom Reichsarbeitsministerium und Reichsverkehrsministerium wahrgenommenen preußischen Angelegenheiten, soweit es sich nicht um die Mitwirkung bei der diesen Ministerien obliegenden Bewirtschaftung preußischen Vermögens und preußischer Betriebe handelt.

– 2.

selbst zwischen dem neu zu gründenden Reichsschatzministerium und dem bestehen bleibenden Preußischen Finanzministerium keine Realunion, sondern lediglich eine Personalunion herstellen, also auch in dieser Hinsicht keinerlei preußische Kompetenzen aufgeben will;

– 3.

das Reichsfinanzministerium als Haushaltsministerium des Reichs in zwei Teile zerreißt, indem einige Ressorts vom Reichsfinanzministerium, andere vom Reichsschatzministerium etatsrechtlich betreut werden sollen⁵.

Man kommt hiernach zwangsläufig zu dem Ergebnis, daß der Dualismus zwischen Reich und Preußen bestehen bleibt, da das Preußische Finanzministerium *nichts* in das Reichsfinanzministerium einbringt. Darüber hinaus soll sogar umgekehrt eine Verlagerung gerade der wichtigsten Dinge (Reichsreform, Beamtenwesen) vom Reich nach Preußen hin erfolgen.

Richtig ist, daß bei dem neuen Reichsschatzministerium liegen müssen:

– a)

die gesamten öffentlichen Arbeiten einschließlich der Liegenschaftsverwaltung⁶. Die Verlagerung dieser Angelegenheiten auf das neue Ministerium hat aber dann nur einen Sinn, wenn zugleich die unmittelbare Verbindung von Reichs- und preußischen Angelegenheiten hergestellt wird;

– b)

die Vorbereitung und Durchführung des kommenden Finanzausgleichs⁷. Dieser Finanzausgleich, der auch die finanzielle Auseinandersetzung zwischen dem Reich, den jetzigen Ländern und den späteren Reichsgauen einbegreift, steht aber nur zu einem kleinen Teil in Zusammenhang mit den etatsrechtlichen Fragen im Aufgabenbereich der Innenverwaltung und der Kultusverwaltung. Die Bearbeitung weiter Zuständigkeitsgebiete fast aller Abteilungen des Reichsinnenministeriums steht mit dem späteren Finanzausgleich überhaupt in keiner Verbindung, so z. B. außer der großen Posten des Arbeitsdienstes, der SA, SS, der Reichsverteidigung, Staatsangehörigkeitsfragen, Paßwesen, Medizinalangelegenheiten, Kirchensachen, Deutschtum, Leibesübungen usw. Es ist daher nicht berechtigt, wenn der Vorschlag Popitz aus dem Gesichtspunkt des Finanzausgleichs die Haushaltsangelegenheiten des Reichsinnenministeriums an sich ziehen will. Gegen diese Zuständigkeitsverlagerung müssen daher sowohl der Reichsinnenminister als auch namentlich der Reichsfinanzminister entschieden Stellung nehmen. Wie der Reichsfinanzminister bei einer solchen Zerreißung des Reichshaushalts überhaupt noch die Verantwortung für seine Aufstellung nach einheitlichen Grundsätzen tragen will, erscheint nicht verständlich.

Wenn das neue Reichsschatzministerium in die *Beamten-sachen* anstelle des Reichsfinanzministeriums eintreten würde, so könnte man die Bedenken hiergegen vielleicht zurückstellen, sofern aus dem Preußischen Finanzministerium ebenfalls die Beamten-sachen und die Mitwirkung bei den

Die Zuständigkeit des Preußischen Finanzministers zur Aufstellung und Durchführung des Gesamthaushaltsplans des Landes Preußen wird hierdurch nicht berührt.“

⁵ § 3 des Entwurfs lautete:

„(1) Der Reichsschatzminister wird mit der Vorbereitung und Durchführung des Finanzausgleichs im Zuge der Reichsreform einschließlich der Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Reich, den Ländern, den künftigen Reichsgauen und anderen Gebietskörperschaften betraut.

(2) Im Zusammenhang damit gehen auf das Reichsschatzministerium aus dem Geschäftsbereich des Reichsfinanzministers über die Haushaltsangelegenheiten, die sich auf das Reichsministerium des Innern mit Ausnahme des freiwilligen Arbeitsdienstes beziehen und soweit es sich nicht um die Bewirtschaftung allgemeiner Haushaltsaufgaben handelt; ferner die Haushaltsangelegenheiten des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und des Reichsforstamts. [...] Die Zuständigkeit des Reichsministers der Finanzen zur Aufstellung und Durchführung des Gesamthaushaltsplans des Reichs wird hierdurch nicht berührt.“

⁶ Nach § 2 des Entwurfs sollten auf das Schatzministerium generell übergehen: Die Hochbauverwaltung und die Liegenschaftsverwaltung des Reichs (vom RFM), das Wohnungs- und Siedlungswesen (vom RAM), schließlich „III. die allgemeinen Angelegenheiten der Beamten, Angestellten und Arbeiter einschließlich der Versorgungsangelegenheiten, soweit sie bisher im Reichsfinanzministerium bearbeitet werden“.

⁷ Vgl. o. Anm. 5.

Personalien in das neue Ministerium eingebracht würden. Denn dann würde auf beamtenrechtlichem Gebiet die gleiche enge Verbindung zwischen allgemeiner und Finanzverwaltung möglich sein, wie sie in Preußen zwischen dem Innen- und Finanzministerium auf diesem Gebiete bisher stattfand. Wenn man aber aus der Tatsache, daß auf beamtenrechtlichem Gebiet der Reichsschatzminister der Gegenspieler des Innenministers sein soll, die Folgerung ziehen will, daß dann auch *auf allen anderen Gebieten* der gesamten Haushaltsgebarung der Reichsschatzminister Gegenspieler des Innenministers sein soll, *dann* wäre die Überleitung der Beamtensachen auf das Reichsschatzministerium unbedingt abzulehnen.

In der Öffentlichkeit, vor allem aber bei den außerpreußischen Ländern, würde die Zweiteilung des Reichsfinanzministeriums und die Heranziehung von Reichsaufgaben an die Preußische Finanzverwaltung in diesem Stadium der Reichsreform ebensowenig verstanden werden, wie umgekehrt die Bildung eines lediglich der Betreuung der öffentlichen Arbeiten und der Vorbereitung der finanziellen Auseinandersetzung zwischen Reich und Ländern dienenden neuen Ministeriums allgemeinem Verständnis bezeugen würde.

[...] ⁸

Ich bitte hiernach, unbedingt dafür einzutreten, daß ein neues Reichsschatzministerium nur dann geschaffen wird, wenn gleichzeitig eine weitgehende Vereinigung des Reichs- und Preußischen Finanzministeriums vorgenommen und eine Zerreißung des Reichshaushalts vermieden wird. Will man die Realunion der beiden Finanzministerien aus zwingenden Gründen im Augenblick noch nicht vollziehen, so bleibt nur übrig, den Reichsfinanzminister allgemein mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Preußischen Finanzministers zu beauftragen, während umgekehrt Herr Minister Popitz unter Entbindung von dem Amt des Preußischen Finanzministers mit der Führung des neuen Reichsschatzministeriums zu betrauen wäre.

An der, wie ich höre, bereits für Freitag, den 15. d. Mts. in Aussicht genommenen Chefbesprechung würde ich gerne teilnehmen ⁹.

Pfundtner 13/3

⁸ Anführung von Änderungswünschen zu Einzelbestimmungen des Entwurfs.

⁹ Zum Verlauf dieser Chefbesprechung nichts ermittelt; den hierbei abgestimmten Entwurf s. R 18/5449, S. 46–66, 94–102. Am 21. 3. 35 vereinbarten die StS Pfundtner, Reinhardt und Landfried eine wieder abgeänderte Fassung, mit der Popitz grundsätzlich einverstanden war (ebd. S. 132–153). Sie wurde in einer weiteren Chefbesprechung vom 25.3. nochmals revidiert (ebd. S. 154–174); dabei bestand Übereinstimmung, daß eine Vereinigung des PrFM mit dem RFM solange nicht möglich sei, als das Land Preußen bestehe, mit Rücksicht auf die einander gegenüberstehenden Steuer- und Vermögensmassen. Am 27.3. übermittelte Reinhardt an StS Landfried/PrFM neuerliche Korrekturwünsche (ebd. S. 224–232); der Abschrift für Frick fügte er hinzu: „Ich habe noch immer die stille Hoffnung, daß es zur Verwirklichung des Erlaß-Entwurfs nicht kommt; denn diese Verwirklichung würde bestimmt nicht eine Erleichterung, sondern eine wesentliche Erschwerung der Verwaltung bedeuten.“ Zur Auffassung Schwerin v. Krosigks s. Dok. Nr. 137.

Zitierhinweis

Nr. 113 Vorlage des Staatssekretärs Pfundtner an Reichsminister Frick. 13. März 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d113>